

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3094/2557

บริษัทโปร อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 253 (2), มาตรา 1649, มาตรา 1650, มาตรา 1713

ผู้ร้องเป็นเพียงนิติบุคคลซึ่งผู้ตายถือหุ้นอยู่ ถึงแม้ว่าผู้ร้องจะเป็นผู้จัดการทำศพของผู้ตาย และได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ แต่ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดก หรือบุคคลที่ผู้ตายแต่งตั้งไว้ให้มีหน้าที่จัดการทำศพ หรือบุคคลที่ทายาทมอบหมายให้ มีหน้าที่จัดการทำศพ หรือผู้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจำนวนมากที่สุด หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรตั้งให้จัดการทำศพ ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการทำศพตาม ป.พ.พ. มาตรา 1649 ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำศพผู้ตายที่ผู้ร้องจ่ายไปจึงไม่เกิดมีหนี้เป็นคุณในการจัดการทำศพนั้น อันอาจเรียกได้ตามบุริมสิทธิที่ระบุไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 253 (2) ดังที่ บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1650 ถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะใช้สิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713 ได้

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งนายสัญญา กรรมการของผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

## ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

## ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ผู้ตายถือหุ้นอยู่ในบริษัทผู้ร้อง ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมและไม่มีทายาท ผู้ร้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้ตาย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหุ้นมรดกในค่าปลงศพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 253 (2) เห็นว่า แม้ผู้ร้องจะเป็นผู้จัดการศพของผู้ตาย และได้ออกเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ แต่ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดก ไม่ได้เป็นบุคคลที่ผู้ตายแต่งตั้งไว้ให้มีหน้าที่จัดการศพ ไม่ได้เป็นบุคคลที่ทายาทมอบหมายให้มีหน้าที่จัดการศพ ไม่ได้เป็นผู้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือโดยสิทธิโดยธรรมเป็นจำนวนมากที่สุด หรือเป็นบุคคลที่ศาลเห็นสมควรตั้งให้จัดการศพ ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจและตกอยู่ในหน้าที่ต้องจัดการศพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1649 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพผู้ตายที่ผู้ร้องจ่ายไป จึงไม่เกิดมีหนี้เป็นคุณในการจัดการศพนั้น อันอาจเรียกได้ตามบุริมสิทธิที่ระบุไว้ใน มาตรา 253 (2) ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 1650 ถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะใช้สิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกตามมาตรา 1713 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(จิรนิติ หะวานนท์-พรเทพ อัมพรกลั่นแก้ว-พิศิษฐ์ สุดลาภา)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นางโสภิตา ศรีถาวร

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายชูดิษฐ์ ตันทวิวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ921/2553

ต้น

หมายเหตุ